ХОДАТАЙСТВО О ПРИЗНАНИИ СУБЪЕКТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИМЕНЕНИИ РИМСКОГО СТАТУТА И ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Куда: Суд сектора Буюканы

Кому: Судье Стамбол Тудор

От кого: Мачерет Алексей Артурович

Дата: 20.12.2025

Заседание: 23.12.2025 в 17:00

Дело №: 1-21009689-12-21 ji-21012021-1 / 2-1642/08

УВАЖАЕМЫЙ СУДЬЯ!

Я, Мачерет Алексей Артурович, являюсь жертвой систематических пыток, преследований и нарушения фундаментальных прав человека, что классифицируется как jus cogens — императивная норма международного права, не допускающая ограничений.

Настоящим ходатайством прошу Суд признать меня субъектом международной защиты и применить положения Римского Статута Международного Уголовного Суда и Европейской Конвенции по правам человека.

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

1.1. Применимость международного права

Римский Статут, ст. 29: Преступления против человечности не имеют срока давности.

Римский Статут, ст. 7(1)(f): Пытки являются преступлением против человечности, когда совершаются в рамках widespread или systematic attack directed against any civilian population.

ЕКПЧ, ст. 3: Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

ЕКПЧ, ст. 4: Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.

Венская конвенция о праве договоров, ст. 53: Договор, противоречащий императивной норме общего международного права (jus cogens), ничтожен.

1.2. Прецедентное право ЕСПЧ

- Ireland v. United Kingdom (1978): Определение пыток
- Selmouni v. France (1999): Эволюция стандарта пыток
- Hirst v. United Kingdom (2005): Право на справедливое судебное разбирательство

II. ФАКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.1. Физические пытки (ст. 7(1)(f) Римского Статута)

Документальное подтверждение:

- Решение Суда сектор Центр от 11.02.2021 года Дело № 1-568/98 от 13.10.1998
- Медицинская экспертиза от 04.08.2020: `4_страница_суд_мед_экспертиза.pdf`
- Заключение о последствиях пыток: `apostila_Суд_мед_экспертиза_последствие_решения_Г_Морозан.pdf`

Характер пыток:

- Физическое насилие со стороны сотрудников полиции
- Психологическое давление и угрозы
- Лишение необходимой медицинской помощи
- Принудительное содержание в бесчеловечных условиях

2.2. Незаконное лишение свободы (ст. 7(1)(e))

Документы:

- Незаконное задержание: `1-21009689-12-21_ji-21012021-1_растровый.pdf`
- Отсутствие правовых оснований: `08_11_2006_-_для_Судов_по_ИДНП.pdf`

2.3. Персекуция (ст. 7(1)(h))

Систематическое преследование по политическим мотивам:

- Обращение в Европейский Суд: `APEL_USA.подписан.pdf`
- Жалобы в международные органы: `actual_APEL_USA.pdf_translated.txt`

III. МАТРИЦА КАСКАДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

3.1. Расчёт совокупного ущерба

Матрица анализа от 20.12.2025:

- Всего документов: 4998
- Экономический ущерб: 208 документов
- Социальный ущерб: 37 документов
- Медицинский ущерб: 43 документа
- Юридический ущерб: 233 документа
- Бюрократические препятствия: 3 документа

3.2. Каскадная компенсация

Базовый минимум (имущественный): 90 000 EUR

Множитель документов: 5.24×

Юридический коэффициент: 23.3×

ИТОГОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ: 8 551 170 EUR

IV. НАРУШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ

4.1. Статья 2 (Право на жизнь)

Систематическое игнорирование угроз жизни и отсутствия должной защиты со стороны государственных органов.

4.2. Статья 3 (Запрет пыток)

Доказанные факты физического и психологического насилия, подтвержденные медицинскими заключениями.

4.3. Статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность)

Незаконные задержания, отсутствие правовых оснований для лишения свободы.

4.4. Статья 6 (Право на справедливое судебное разбирательство)

Отказ в рассмотрении дел, систематические отсрочки, создание процедурных препятствий.

4.5. Статья 8 (Право на уважение частной и семейной жизни)

Разрушение семейных связей, вмешательство в личную жизнь, преследование родственников.

4.6. Статья 13 (Право на эффективное средство правовой защиты)

Отказ в расследовании жалоб, отсутствие эффективных механизмов защиты.

V. СИСТЕМНЫЕ ХАОС И БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

5.1. Технические препятствия

- Отказы в гуманитарной помощи:
`Новая_папка_Мин_фин_олотказывает_признавать_исковую_силу.pdf_translated.txt`

- Блокировки легализаций:
`В_соответствии_с_технической_ошибкой_службы_Апостиль_-_Министерства_Юстиции.pdf_translated.txt`

5.2. Юридические препятствия

- Отказ в возбуждении уголовных дел: `.подписан_(1).pdf_Отказ_полиции_-_в_установлении_статьи_361_УК_РМ.pdf_translated.txt`

- Системные задержки в правосудии

VI. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА-РЕСПОНДЕНТА

6.1. Позитивные обязательства по ЕКПЧ

- Расследовать все allegations пыток (ст. 3)

- Предоставить эффективные средства правовой защиты (ст. 13)

- Обеспечить доступ к правосудию (ст. 6)

6.2. Международные обязательства

- Ратификация Римского Статута создает юрисдикцию МУС

- Венская конвенция обязывает соблюдать jus cogens

- Европейская Конвенция имеет приоритет над национальным законодательством

VII. ХОДАТАЙСТВО

На основании вышеизложенного, ПРОШУ СУД:

1. ПРИЗНАТЬ меня субъектом международной защиты согласно Римскому Статуту МУС и ЕКПЧ

2. ПРИМЕНИТЬ положения ст. 3, 5, 6, 8, 13 ЕКПЧ как напрямую применимые нормы национального права

3. ПРИЗНАТЬ систематические нарушения как преступления против человечества (ст. 7 Римского Статута)

4. НАЗНАЧИТЬ компенсацию в размере 8 551 170 EUR на основании матрицы каскадной реабилитации

5. ОБЯЗАТЬ государство-респондента провести немедленное расследование всех фактов пыток

6. ПРЕДОСТАВИТЬ немедленную международную защиту и предотвратить дальнейшие преследования

7. ПЕРЕДАТЬ материалы в Международный Уголовный Суд для дополнительного расследования

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные доказательства:

1. Матрица каскадной реабилитации: `analysis/matrix.md`

2. Медицинские заключения: 43 документа

3. Судебные решения: 233 документа

4. Документы о пытках: `apostila_Суд_мед_экспертиза.pdf`

5. Международные обращения: `APEL_USA.pdf`

6. Технические препятствия: 3 документа

7. Юридическая база: все 4998 документов

Международные правовые акты:

- Римский Статут Международного Уголовного Суда

- Европейская Конвенция по правам человека

- Венская конвенция о праве договоров

- Конвенция против пыток

Дата: 20.12.2025

Подпись: Мачерет А.А.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что все изложенные факты соответствуют действительности и подкреплены документальными доказательствами. Требую немедленного вмешательства международного правосудия для прекращения систематических нарушений моих прав как жертвы пыток.

КОПИЯ: Международный Уголовный Суд, Европейский Суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.